

행복하고 안전한 세상  
함께하는 인천교통공사

엄정<sup>후</sup> 감사  
청렴<sup>후</sup> 조직  
안전<sup>후</sup> 공사

- 공정 계약 관리를 위한 -

## 수의계약 운영실태 특별감사 결과보고



인천교통공사  
【 기술 감사 팀 】

# 목 차

|      |                          |    |
|------|--------------------------|----|
| I    | 감사개요 .....               | 2  |
| II   | 수의계약 현황 .....            | 3  |
| III  | 특별감사 결과 .....            | 5  |
|      | ① 예정가격 작성의 적정성 .....     | 5  |
|      | ② 수의계약 대상업체 관리 적정성 ..... | 7  |
|      | ③ 분할 분리발주 .....          | 9  |
|      | ④ 적격수급업체 선정의 적정성 .....   | 11 |
|      | ⑤ 단가계약의 적정성 .....        | 13 |
| IV   | 종합결론 및 처분요구 .....        | 18 |
|      | ① 종합결론 .....             | 18 |
|      | ② 처분요구 .....             | 19 |
| (붙임) |                          |    |
|      | 1. 처분요구서 1부(따로붙임).       |    |
|      | 2. 관련법령 1부.              |    |

# - 공정계약 관리를 위한 - 수의계약 운영실태 특별감사 결과보고

## I 감사개요

### 1 추진배경 및 근거

#### 감 사 배 경

- ❖ 경쟁계약 원칙에 대한 예외적 계약제도의 운영실태 점검
- ❖ 공정성과 투명성 제고, 불필요한 예산집행 근절
- ❖ 제도보완 및 시정방안 제시를 통해 건전한 계약 질서 도모

- 「감사규정 시행내규」 제10조제1호 ‘특정업무 분야에 대한 감사’
- 수의계약 운영실태 특별감사 시행(기술감사2024-2864호, 2024.8.23.)

### 2 개 요

- (대 상) 수의계약 대상사업 [1인 견적, 1인 입찰자 등]
- (기 간) 2024. 9. 2.(월) ~ 13.(금) [10일간]
- (감사범위) 최근 3년간 공사·용역·물품계약 [2021년 ~ 현재]
- (감 사 자) 기술감사팀장 외 5명

| 구 분           |                  | 감사중점 및 분담사무                             |
|---------------|------------------|-----------------------------------------|
| 반 장 (기술감사팀장)  |                  | • 감사 총괄                                 |
| ⚙⚙⚙, ❄❄❄      | [본 사] 물품, 공사, 용역 | • 수의계약 현황 분석, 증빙자료 검토<br>• 관련법령 준수여부 확인 |
| ⚙⚙⚙, ❄❄❄, ❄❄❄ | [사업소] 물품, 공사, 용역 |                                         |

#### ○ 감사방법 및 중점사항

- 체크리스트를 활용한 계약현황 및 증빙자료 검토 수감부서 업무부담 최소화
- 도출된 감사결과에 대해 제도 개선 및 시정 방안 제시
- 수의계약 운영 적정 여부(수의계약 사유, 가격선정 비교검토 여부 등) 확인
- 수의계약 결격업체(배제대상) 제한 및 현황관리 적정 여부 확인
- 경쟁계약에 의하지 않은 부적정 계약(의도적인 분할계약 등) 여부 확인

## II

# 수의계약 현황

### ① 수의계약 절차 (1인 견적 수의계약)

| 담당부서            | 절 차                            | 내 용                           |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 발주부서<br>(사업부서)  | ① 사업계획 수립                      | 사업계획서 작성                      |
|                 | ↓                              | ↓                             |
|                 | ② 견적서 제출업체 선정                  | 업체로부터 견적서(2인 이상) 징구           |
|                 | ↓                              | ↓                             |
|                 | ③ 계약대상업체 선정                    | 견적서 검토 후 계약대상업체 선정            |
| 계약부서<br>(재무회계팀) | ↓                              | ↓                             |
|                 | ④ 수의계약 사유서 작성<br>(소액수의 계약 미작성) | 2천만원 이상, 경쟁불성립 계약관련 수의계약 시 작성 |
|                 | ↓                              | ↓                             |
|                 | ⑤ 계약의뢰(→ 계약부서)                 | 계약의뢰(수의계약 사유서 등 송부)           |
|                 | ↓                              | ↓                             |
| 계약부서<br>(재무회계팀) | ⑥ 계약사항 검토                      | 수의계약 사유서 등 계약서류 검토            |
|                 | ↓                              | ↓                             |
|                 | ⑦ 계약체결                         | 계약서 작성 및 계약보증금 수납             |

### ② 연도별 추진현황

- 2021 ~ 2024년 현재까지 1인견적 수의계약(공사, 물품, 용역)은 [표1]과 같이 총3,945건이며, 계약금액은 148,757백만원 규모이다.
- 계약 유형으로는 물품 2,427건(62%), 공사 883건(22%), 용역 635건(16%) 순이다.

[표1] 연도별 추진 현황

[단위: 원]

| 구 분  | 공 사 |                | 용 역 |                | 물 품   |                | 합 계   |                 |
|------|-----|----------------|-----|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|
|      | 건수  | 금액             | 건수  | 금액             | 건수    | 금액             | 건수    | 금액              |
| 2021 | 214 | 2,585,433,700  | 168 | 24,487,728,928 | 658   | 16,270,774,310 | 1,040 | 43,343,936,938  |
| 2022 | 231 | 2,589,535,710  | 172 | 25,007,482,026 | 666   | 18,670,929,990 | 1,069 | 46,267,947,726  |
| 2023 | 269 | 2,783,497,430  | 213 | 26,135,444,105 | 683   | 16,052,977,110 | 1,165 | 44,971,918,645  |
| 2024 | 169 | 2,415,527,370  | 82  | 2,014,554,670  | 420   | 9,743,711,080  | 671   | 14,173,793,120  |
| 총 계  | 883 | 10,373,994,210 | 635 | 77,645,209,729 | 2,427 | 60,738,392,490 | 3,945 | 148,757,596,429 |

### ③ 부서별 추진현황

○ [표2]와 같이 본사는 1,116건 109,026백만원, 현업은 2,829건 39,730백만원 금액 규모로 1인 견적수의 계약을 체결하였다.

[표2] 부서별 추진 현황

[단위: 원]

| 구 분 |    | 건 수   | 품의 금액           | 계약 금액           | 비 고 |
|-----|----|-------|-----------------|-----------------|-----|
| 본 사 | 공사 | 296   | 4,991,764,399   | 4,755,363,100   |     |
|     | 물품 | 481   | 32,626,132,610  | 31,386,052,210  |     |
|     | 용역 | 339   | 78,728,636,392  | 72,885,253,499  |     |
| 소 계 |    | 1,116 | 116,346,533,401 | 109,026,668,809 |     |
| 현 업 | 공사 | 587   | 5,918,866,536   | 5,618,631,110   |     |
|     | 물품 | 1,946 | 30,923,056,319  | 29,352,340,280  |     |
|     | 용역 | 296   | 4,946,226,891   | 4,759,956,230   |     |
| 소 계 |    | 2,829 | 41,788,149,746  | 39,730,927,620  |     |
| 총 계 |    | 3,945 | 158,134,683,147 | 148,757,596,429 |     |

### ④ 사유별 추진현황

○ 사유별 유형으로는 [표3]과 같이 소액(2천만원 미만), 입찰자 1인, 호환성 순이다.

[표3] 사유별 추진 현황

[단위: 건수]

| 순위 | 공 사 | 용 역 | 물 품   | 합 계   | 사 유     | 비 고                     |
|----|-----|-----|-------|-------|---------|-------------------------|
| 합계 | 883 | 635 | 2,427 | 3,945 | -       |                         |
| 1  | 876 | 555 | 2,230 | 3,661 | 소액      | 지방계약법 영 제30조제1항제2호      |
| 2  | 1   | 29  | 47    | 77    | 입찰자 1인  | 지방계약법 영 제26조제2항         |
| 3  | 0   | 0   | 58    | 58    | 호환성     | 지방계약법 영 제25조제1항제4호 타목   |
| 4  | 0   | 21  | 27    | 48    | 중증장애인   | 지방계약법 영 제25조제1항제7의2호 나목 |
| 5  | 5   | 1   | 36    | 42    | 생산자 1인  | 지방계약법 영 제25조제1항제4호 아목   |
| 6  | 0   | 7   | 12    | 19    | 제조공급자   | 지방계약법 영 제25조제1항제4호 바목   |
| 7  | 0   | 10  | 0     | 10    | 다른법령    | 지방계약법 영 제25조제1항제8호 사목   |
| 8  | 0   | 5   | 3     | 8     | 사회적기업   | 지방계약법 영 제30조제1항제2호      |
| 9  | 0   | 0   | 7     | 7     | 성과공유제   | 상생협력촉진법 제8조제5항          |
| 10 | 0   | 6   | 0     | 6     | 디지털서비스  | 지방계약법 영 제25조제1항제8호 차목   |
| 11 | 0   | 0   | 4     | 4     | 혁신제품    | 지방계약법 영 제25조제1항제8호 다목   |
| 12 | 1   | 0   | 1     | 2     | 응급복구    | 지방계약법 영 제25조제1항제1호      |
| 13 | 0   | 1   | 0     | 1     | 계약 해지   | 지방계약법 영 제27조제1항         |
|    | 0   | 0   | 1     | 1     | 견적서 재제출 | 지방계약법 영 제30조제3항         |
|    | 0   | 0   | 1     | 1     | 신기술제품   | 지방계약법 영 제25조제1항제6호 라목   |

### III

## 특별감사 결과

### 1 예정가격 작성의 적정성

#### □ 업무현황

- 우리공사는 2021 ~ 2024년 현재까지 1인 견적 수의계약(공사, 용역, 물품)의 경우, [표4]의 업체(상위 5개 계약업체)로부터 견적서를 제출받아 계약을 체결하였다.

[표4] 유형별 수의계약 체결업체 현황(상위 5개 업체)

| 공 사 |    |       | 용 역 |    |       | 물 품 |    |       |
|-----|----|-------|-----|----|-------|-----|----|-------|
| 순위  | 건수 | 계약상대자 | 순위  | 건수 | 계약상대자 | 순위  | 건수 | 계약상대자 |
| 1   | 37 | ☐☐☐☐  | 1   | 16 | ☺☺☺   | 1   | 46 | ☐☐☐   |
|     | 37 | ☒☒☒   | 2   | 10 | ☺☺☺   | 2   | 34 | ☐☐☐   |
| 2   | 35 | ☺☺☺   |     | 10 | △△△   | 3   | 33 | ☐☐☐   |
| 3   | 32 | ☐☐☐   |     | 10 | ☒☒☒   | 4   | 29 | △△△   |
| 4   | 30 | ☺☺☺   |     | 10 | ✱✱✱   | 5   | 28 | ☐☐☐   |

#### □ 관련법 및 판단기준

- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 수의계약 운영요령에 따라 추정가격 2천만원 이하인 경우에는 1인 견적서 제출로 수의계약이 가능하며 이 경우 계약 담당자가 1인으로부터 견적서를 제출받아 거래실례가격 등과 비교 검토하여 최종 계약금액을 결정하도록 정하고 있다.

#### 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

##### 제5장 수의계약 운영요령

##### 제3절 수의계약 대상과 운영요령

2. 금액기준에 따른 1인 견적서 제출 가능 수의계약  
가. 대상

| 구분                   | 유형       | 주 요 내 용                                                                                                                                                                                                            |      |                 |             | 견 적 서<br>제출방법                              |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|
|                      |          | 종합공사                                                                                                                                                                                                               | 전문공사 | 전기 등<br>그 밖의 공사 | 용역·물품<br>기타 |                                            |
| 1인<br>견적<br>제출<br>가능 | 금액<br>기준 | 추정가격 2천만 원 이하(다음의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하, 다만 3.부터 6.까지에 해당하는 기업 또는 조합의 경우에는 취약계층 고용비율 30%이상인 경우만 해당)<br>1. 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업<br>2. 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업<br>3. ~ 6. 생략 |      |                 |             | ○ 지정정보처리장치에 의한 계약<br>○ 예외: 1인 견적 제출 가능의 경우 |

##### 나. 수의계약 요령

- 1) 계약담당자는 1인으로부터 견적서를 제출받아 제출된 견적가격을 거래 실례가격, 통계작성 승인을 받은 기관이 조사공표한 가격, 감정가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토 후 품질 등을 고려하여 최종 계약금액을 결정한다.

☐ **감사결과 : 미 함**

○ 1인 수의견적 계약 상위 5개 계약업체가 제출한 견적서를 확인한 결과 [표5]와 같이 사업자등록번호, 유효기간, 발행일, 직인이 없는 등 견적서에 대한 적정성을 확인하지 않고 예정가격을 산정하였다.

[표5] 상위 5개 계약업체 견적서 부적정 사례

| 연 번 | 분 야 | 업 체 명 | 부 적 정 사 항                     | 비 고 |
|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|
| 1   | 공사  | ☒☒☒   | 유효기간 없음, 발행 월만 표기             |     |
|     |     | ☒☒☒   | 사업자등록번호 없음, 유효기간 없음, 발행 월만 표기 |     |
|     |     | ☒☒☒   | 사업자등록번호 없음, 유효기간 없음, 발행 월만 표기 |     |
|     |     | ☒☒☒   | 유효기간 없음                       |     |
|     |     | ☒☒☒   | 사업자등록번호 없음, 유효기간 없음           |     |
| 2   | 용역  | ☒☒☒   | 사업자등록번호, 유효기간, 부가세 포함여부 없음    |     |
|     |     | ☒☒☒   | -                             | 적정  |
|     |     | ☒☒☒   | 유효기간 없음                       |     |
|     |     | ☒☒☒   | 발행 월만 표기, 유효기간 없음             |     |
|     |     | ☒☒☒   | -                             | 적정  |
| 3   | 물품  | ☒☒☒   | 사업자등록번호 없음, 직인 없음, 발행일 없음     |     |
|     |     | ☒☒☒   | 사업자등록번호 없음                    |     |
|     |     | ☒☒☒   | -                             | 적정  |
|     |     | ☒☒☒   | -                             | 적정  |
|     |     | ☒☒☒   | 유효기간 없음                       |     |

○ 또한, [표6]과 같이 반복되는 사업의 경우에는 동일 업체를 통해 형식적인 견적서를 제출받아 시행하는 등 특정 업체에게 편중되어 예산 절감을 위한 적정 가격 검토 없이 관행적으로 계약 업무를 시행하였다.

[표6] 동일업체 비교견적 사용 사례(2021~ 2024년 현재)

| 연 번 | 분 야 | 계약업체 |     | 비교견적업체 |     | 비 고 |
|-----|-----|------|-----|--------|-----|-----|
|     |     | 건수   | 업체명 | 건수     | 업체명 |     |
| 1   | 공사  | 27   | ☒☒☒ | 12     | ☒☒☒ | 44% |
|     |     | 14   | ☒☒☒ | 8      | ☒☒☒ | 57% |
| 2   | 용역  | 10   | ☒☒☒ | 9      | ☒☒☒ | 90% |
|     |     | 10   | ☒☒☒ | 9      | ☒☒☒ | 90% |
| 3   | 물품  | 10   | ☒☒☒ | 8      | ☒☒☒ | 80% |
|     |     | 46   | +++ | 44     | ☒☒☒ | 95% |

☐ **처분요구 : -**

|         |                     |
|---------|---------------------|
| ⇒ 전 부 서 | ▶ 재발 방지를 위한 전 부서 알림 |
|---------|---------------------|

## ② 수의계약 대상업체 관리 적정성

### ① 수의계약 배제대상 관리

#### □ 업무현황

- ■■■에서는 MIS 「수의계약제한대상관리」 프로그램을 통해 [표7]과 같이 총 28개 업체를 수의계약 제한 대상 관리업체로 등록하여 관리하고 있다.

[표7] MIS 수의계약제한대상관리 현황

[단위 : 업체 수]

| 구 분 | 10회 초과  | 수의계약 포기          | 지연배상금 부과 | 10일 이상 지연 | 부정당 업체             | 합 계 |
|-----|---------|------------------|----------|-----------|--------------------|-----|
| 사 유 | 12      | 8                | 4        | 2         | 2                  | 28  |
| 제 한 | 수의계약 불가 | 우리공사 3개월 수의계약 불가 |          |           | 1개월 입찰 제한(나라장터 등록) |     |

#### □ 관련법 및 판단기준

- ■■■팀(계약부서)에서는 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장 수의계약 운영요령에 따라 수의계약 체결 시 배제사유에 해당하는지 여부를 확인하여야 한다.

#### 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

##### 제5장 수의계약 운영요령

##### 제3절 수의계약 대상과 운영요령

##### 2. 금액기준에 따른 1인견적서 제출 가능 수의계약

##### 나. 수의계약 요령

- 2) 계약담당자는 <별표 1>의 배제사유가 있는 자와 수의 계약을 체결해서는 아니된다.
- 3) 배제사유에 해당되는지 여부를 확인하기 위하여 <별지 1>에 따른 각서를 징구하고 우선 계약을 체결할 수 있다.

#### □ 감사결과 : 적 정

- ■■■에서는 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따라 배제사유가 있는 자와의 수의계약 체결을 방지하기 위해 계약단계에서 각서를 징구하고 있으며,
- 계약의 투명성 증대 및 업무 효율성을 제고하고자 수의계약 운영방법 개선을 통해 MIS에 수의계약 제한 업체를 [표8]과 같이 계약 완료 후 [MIS-재무-계약관리-수의계약제한대상관리] 등록하여 수의계약 제한 대상을 관리하고 있다.



[표8] 수의계약제한대상관리 일부 발취

수의계약제한대상관리 프로그램 개발\_스마트정보2020-6541(2020.12.31.)

수의계약제한대상관리

수의계약제한대상관리 [ w\_aj520a ] - Ver3.17(20201217)

거래처번호

거래처명

퇴직자사번

수의계약 제한대상에 등록된 퇴직자 정보 표시

수의계약 제한대상에 등록된 사업자번호 표시

거래처코드

거래처명

대표자명

퇴직자사번

퇴직자생년월일

퇴직자와관계

계약제한시작일

계약제한종료일

비고

본인/배우자/존비속

수정일자

수정작업자

전산작업일자

전산작업자

거래처번호

거래처명

대표자

계약제한시작일

계약제한종료일

퇴직자사번

퇴직자명

퇴직자와관계

퇴사일자

생년월일

수의계약제한대상 리스트

수의계약제한대상관리

세물관리

자산관리

회계결산관리

|            |            |                |
|------------|------------|----------------|
| 2024.08.21 | 2024.11.20 | 수의계약 포기        |
| 2023.12.29 | 2024.03.28 | 지연배상금 10일 부과   |
| 2024.02.07 | 2024.05.06 | 용역 지체 (12일)    |
| 2024.03.07 | 2024.06.06 | 수의견적제출 포기각서 제출 |
| 2024.07.20 | 2024.12.31 | 수의계약 10회 초과    |
| 2022.11.28 | 2022.12.31 | 수의계약 10회 초과    |
| 2023.07.22 | 2023.10.21 | 계약포기서 제출       |
| 2022.11.23 | 2022.12.31 | 수의계약 10회 초과    |

○ 또한, 수의계약 결격 업체 및 횡수 초과 유의 업체를 [표9], [표10]과 같이 전부서 알림문서 송부 및 공지사항 공개를 통해 적정하게 관리하고 있다.

[표9] ■■■ 수의계약 결격 업체 지정 현황 문서 일부 발취

| 등록일        | 문서번호          | 제목            | 기록물월         | 기안부서 | 기안자 |
|------------|---------------|---------------|--------------|------|-----|
| 2024-08-20 | 기술감사2024-2822 | 수의계약 결격 업체 알림 | 대내협조 및 자료... |      |     |
| 2024-08-19 | 기술감사2024-2799 | 수의계약 결격 업체 알림 | 대내협조 및 자료... |      |     |
| 2024-08-14 | 기술감사2024-2764 | 수의계약 결격 업체 알림 | 대내협조 및 자료... |      |     |

[표10] ■■■ 수의계약 공지사항 발취

수의계약 결격 업체 현황 알림(2024.08.31.)

작 성 일

2024-09-12 오전 11:24:22

게시기간

2024-09-12 ~ 2024-12-31

제 목

수의계약 결격 업체 현황 알림(2024.08.31.)

수의계약 결격 업체 현황

| 업체명 | 사업자번호 | 사유             | 제한기간                   |
|-----|-------|----------------|------------------------|
|     |       | 수의계약 횡수 10회 초과 | 2024.07.20 ~2024.12.31 |
|     |       | 계약포기서 제출       | 2024.08.21.~2024.11.20 |
|     |       | 10일이상 지연배상금 부과 | 2024.08.07.~2024.11.06 |
|     |       | 10일이상 지연배상금 부과 | 2024.07.30.~2024.10.29 |
|     |       | 계약포기서 제출       | 2024.07.16.~2024.10.15 |
|     |       | 계약포기서 제출       | 2024.07.05.~2024.10.04 |
|     |       | 수의계약 횡수 10회 초과 | 2024.09.05.~2024.12.31 |

수의계약 횡수 초과 유의 업체

| 업체명 | 사업자번호 | 수의계약 횡수 |
|-----|-------|---------|
|     |       | 9회      |
|     |       | 8회      |
|     |       | 8회      |
|     |       | 9회      |

## ② 통일업체 계약횟수 관리

### ☐ 업무현황

- ■■■에서는 공정하고 합리적인 거래 환경을 조성하기 위해 우리공사 기준을 수립하여 운영하고 있다.

### ☐ 관련법 및 판단기준

- ■■■에서는 수의계약 업체 선정에 있어 투명성과 공정성 확보를 위해 업체별 연간 수의계약 제한 횟수를 전부서 누계 연 10회(사회적약자기업 제외)로 정하였다.

| 수의계약 운영 기준                     |                      |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 문서번호                           | 문서명                  | 주요내용                                                                             |
| ■■■2020-7348호<br>(2020.06.19.) | 『수의계약 운영방법 개선 계획』 알림 | ▶수의계약 기준금액 상향<br>- 추정가격 1천만원 이하 → 2천만원 이하<br>▶부서별 수의계약 횟수 상한제 운영<br>- 관외 3, 관내 3 |
| ■■■2020-12739호<br>(2020.11.26) | 수의계약 운영방법 개선 시행      | ▶업체별 수의계약 제한 횟수(전부서 누계)<br>- 10회/년(사회적약자기업 제외)                                   |

### ☐ 감사결과 : 적 정

- ■■■에서 제출한 「수의계약(1인 견적) 추진현황」을 확인한 결과 관련 법령과 우리회사에서 정한 「수의계약 운영 기준」에 적정하게 운영하고 있다.

## ③ 분할·분리발주

### ☐ 업무현황

- 우리공사는 2021~2024년 현재까지 총3,945건의 1인 견적 수의계약(공사, 용역, 물품)을 [표11]과 같이 체결하였다.

[표11] 수의계약 계약건수(2021~2024년 현재)

[단위 : 건수]

| 연 도  | 공 사 | 용 역 | 물 품   | 합 계   |
|------|-----|-----|-------|-------|
| 2021 | 214 | 168 | 658   | 1,040 |
| 2022 | 231 | 172 | 666   | 1,069 |
| 2023 | 269 | 213 | 683   | 1,165 |
| 2024 | 169 | 82  | 420   | 671   |
| 총 계  | 883 | 635 | 2,427 | 3,945 |

## □ 관련법 및 판단기준

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 지방계약법)」 제9조에 따라 계약을 체결하려는 경우에는 일반입찰을 하도록 정하고 있으며, 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에서는 공사, 물품 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 분할계약을 금지하고 있다.

### 지방계약법

**제9조(계약의 방법)** ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우에는 이를 공고하여 일반입찰에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 및 지역특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명(指名)하여 입찰에 부치거나 수의계약을 할 수 있다.

**제25조(단가계약)** ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 일정한 기간 계속하여 제조·구매·수리·보수·복구·가공·매매·공급·사용 등의 계약을 체결할 필요가 있을 때에는 해당 회계연도 예산의 범위에서 미리 단가(單價)에 대하여 계약을 체결할 수 있다.

② 제1항에 따른 단가계약의 범위·절차·기준, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

### 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

**제1장 입찰 및 계약일반기준**

**제1절 총 칙**

**5. 분할계약의 금지**

가. 계약담당자는 동일구조물 공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 시행령 제77조 제1항에 따라 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별·공종별로 분할하지 아니하고 일괄하여 계약을 체결해야 한다.

## □ 감사결과 : 미 함

- 발주부서 및 계약부서에서는 단일사업으로 예산이 책정되어 일정한 기간 계속하여 보수 등이 필요한 공사의 경우에는 분할계약을 금지하고 있으며 수의계약에 해당하지 않는 경우에는 이를 입찰에 의하여 시행하여야 하나,
- [표12]와 같이 일부 부서에서는 성질이나 규모·시기 등을 고려할 때 이를 분리하여 공사를 시공할 필요가 없음에도 1인 건적 수의계약 대상 금액으로 분리하여 공사를 발주하는 등 부적정 사례가 확인되었다.

[표12] 분할계약 사례

| 연번 | 부서  | 사업명                    | 계약일        | 계약금액(원)    |
|----|-----|------------------------|------------|------------|
| 1  | ㅁㅁㅁ | ○○○ LED 조명 교체 1차 공사    | 2024.01.22 | 19,030,000 |
|    |     | ○○○○○ LED 조명 교체 공사     | 2024.03.12 | 18,997,000 |
|    |     | ○○○○○○ LED 조명 교체 2차 공사 | 2024.07.15 | 19,151,000 |

## □ 처분요구 : -

⇒ 전 부서

▶ 재발 방지를 위한 전 부서 알림

#### 4 적격수급업체 선정 적정성

##### □ 업무현황

- 2022년 「중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하 중대재해처벌법)」이 시행됨에 따라 산업재해 예방을 위한 안전·보건수준평가를 [표13]과 같이 총848건 시행하였다.

[표13] 1인 수의계약 안전·보건수준평가 현황(2022.12.1. ~ 현재)

| 연 도  | 공 사 |               | 용 역 |               | 물 품 |             | 합 계 |               |
|------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-------------|-----|---------------|
|      | 건수  | 금액            | 건수  | 금액            | 건수  | 금액          | 건수  | 금액            |
| 2022 | 19  | 172,420,600   | 51  | 365,733,370   | 7   | 59,428,000  | 77  | 587,260,450   |
| 2023 | 269 | 2,902,309,900 | 190 | 1,733,314,580 | 39  | 366,978,330 | 498 | 4,883,790,340 |
| 2024 | 168 | 2,215,474,010 | 76  | 746,235,470   | 27  | 246,458,450 | 274 | 3,161,425,290 |
| 계    | 456 | 5,080,623,880 | 319 | 2,845,283,420 | 73  | 672,864,780 | 848 | 8,598,772,080 |

##### □ 관련법 및 판단기준

- ◇◇◇에서는 「산업안전보건법」 및 「중대재해처벌법」이 시행됨에 따라 적격 수급업체 선정 기준과 절차를 정하여 “「중대재해처벌법」 세부 대응계획 수립보고” (산업안전2022-0556, 2022.01.28. (사장방침))계획을 수립·시행하였다.

##### 산업안전보건법

제61조(적격 수급인 선정 의무) 사업주는 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 한다.

##### 중대재해처벌법

제5조(도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무) 사업주 또는 경영책임자들은 사업주나 법인 또는 기관이 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에는 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 아니하도록 제4조의 조치를 하여야 한다. 다만, 사업주나 법인 또는 기관이 그 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 경우에 한정한다.

##### 중대재해처벌법 세부 대응계획

##### 2 산업안전보건 및 철도안전 관리체계 보강

【과제 ⑦】 도급·용역·위탁사업 안전보건 관리체계 강화

- ▶ 도급사업 의무이행 및 점검(안전보건협의체, 합동안전보건점검, 안전보건 정보제공 등)
- ▶ 건설공사발주자 의무이행 및 점검(단계별 안전보건대장, 산업안전보건관리비 적정 계상 등)
- ▶ 적격 수급업체 선정 기준과 절차 수립(계약과정에 반영)

## □ 감사결과 : 미흡

- ◇◇◇에서는 산업재해 예방을 위한 안전·보건수준평가의 기준 및 절차를 [표14]와 같이 대상을 간소화하여 개선·시행하고 있으며,

[표14] 적격수급인 선정절차 준수 요령 발췌(※※※2022-6943(2022.11.28))

| 구분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 주요내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1인 수의계약                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 2인 견적 + <u>최저가 1인 안전보건관리계획서 (수준평가)</u> → 계약부서 제출                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 주의사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 적격수급인 선정 절차 해당유무 판단 <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ <u>도급인의 사업장 전체를 제공하거나</u> 지정한 장소로서 <u>도급인이 지배·관리 하는 장소에서 작업을 하는 모든 도급사업</u></li> <li>※ 다만, 조달구매처럼 수급인 평가 절차가 불가한 경우에는 해당 구매 절차를 따름</li> </ul> </li> <li>• 수의계약 시 안전·보건수준평가 방법 <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ <u>계약 의뢰 전 모든 업체를 대상으로 안전보건 수준평가를 실시하며, 그 결과를 계약 의뢰 시 계약부서에 제출 필요</u></li> <li>※ 산업안전보건법상 의무사항은 아니나, 공사 계약 및 감사 절차에 따라 필요</li> </ul> </li> </ul> |
| ○ 안전·보건수준평가 절차 (추정가격 2백만원 이상 2천만원 미만, 1인 수의계약)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;">           계약상대자(최저가 업체)에게만<br/>안전보건 수준평가 기준 제시<br/><br/>발주부서         </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;">           안전보건관리계획서 제출<br/><br/>계약상대자         </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;">           안전보건 수준평가<br/>(※ 평가결과 부적격할 경우 다음<br/>순위 업체를 대상으로<br/>안전보건수준평가 진행)<br/><br/>발주부서         </div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;">           계약 체결 시<br/>안전보건 수준평가 결과 확인<br/><br/>계약부서         </div> <div style="font-size: 2em;">←</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;">           계약 의뢰 시<br/>안전보건 수준평가 결과 제출<br/>(※ 최초 계약상대자의 평가결과가<br/>적격한 경우, 해당 평가결과만 제출)<br/><br/>발주부서         </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- 추정가격 2백만원 이상 2천만원 미만 수의계약 안전·보건수준평가 실시 여부를 확인한 결과 공사 및 용역은 적정하게 안전·보건수준평가를 시행하였으나, [표15]와 같이 물품 4건은 미시행한 사례를 확인하였다.

[표15] 1인 견적 수의계약 안전·보건수준평가 미시행 사례

| 연번 | 부서  | 사업명            | 계약일        | 계약금액(원)    |
|----|-----|----------------|------------|------------|
| 1  | *** | ○○○ 부품 등 구매설치  | 2023.07.03 | 3,624,170  |
| 2  |     | ○○○○ 부품 등 구매설치 | 2024.07.22 | 4,608,450  |
| 3  | &&& | ○○○○ △△△ 구매설치  | 2024.02.01 | 9,748,200  |
| 4  |     | ○○○○ □□□ 구매설치  | 2024.07.16 | 17,042,800 |

- 한편, 계측기 검·교정관련 용역의 경우에는 안전·보건수준평가 대상(도급인의 사업장 전체를 제공하고 지배·관리 하는 사업)이 아님에도 [표16]과 같이 일부 부서에서는 평가를 시행한 사례가 있다.

[표16] 계측기 검·교정 관련 용역 안전·보건수준평가 시행 현황

| 연 번 | 부 서 명 | 계 약 일      | 계약금액(원)   | 평가여부 | 사 업 명                       |
|-----|-------|------------|-----------|------|-----------------------------|
| 1   | ⦿⦿⦿   | 2023.03.21 | 3,333,000 | X    | 2023년도 ⦿⦿⦿ 계측기 검·교정 검사 용역   |
| 2   | ⦿⦿⦿   | 2023.11.10 | 5,060,000 | ○    | 2023년 음주측정기 검·교정 용역         |
| 3   | * * * | 2023.11.10 | 4,411,000 | X    | 2023년도 하반기 계측기 공인기관 교정검사 용역 |
| 4   | ΦΦΦ   | 2023.11.15 | 4,884,000 | ○    | 2023년 하반기 계측기기 교정           |
| 5   | ⦿⦿⦿   | 2023.11.24 | 9,823,000 | ○    | 2023년도 ⦿⦿⦿ 계측기기 검·교정 용역     |
| 6   | ∅∅∅   | 2023.11.24 | 8,961,700 | X    | 2023년 ∅∅∅ 계측기 교정            |
| 7   | * * * | 2023.11.27 | 7,440,000 | ○    | 2023년 * * * 계측기 검교정 용역      |
| 8   | ☆ ☆ ☆ | 2024.07.01 | 7,848,000 | ○    | 2024년 ☆ ☆ ☆ 계측기기 교정검사 용역    |

- 따라서, 불필요한 행정력 낭비를 예방하기 위해 적격수급인 선정 관련 안전·보건수준평가 대상 사업에 대한 명확한 기준, 절차 등을 알릴 필요가 있다.

## □ 처분요구 : 권 고

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| ⇒ ◇◇◇◇팀 | ▶ 안전·보건수준평가 정기적인 안내 및 교육 시행 |
|---------|-----------------------------|

## 5 단가계약의 적정성

### ① 단가계약 관리시스템

#### □ 업무현황

- 우리공사는 2021~2024년 동안 [표17]과 같이 7개 부서 총43건 7,325백만원 규모의 단가계약을 체결하였다.

[표17] 우리공사 단가계약 현황(2021~2024년)

| 연번  | 부 서 명 | 사 업 명                          | 계약금액(원)       |
|-----|-------|--------------------------------|---------------|
| 1   | ■ ■ ■ | 2024년 ○○○연간 단가계약               | 109,982,310   |
| 2   | ⦿⦿⦿   | 2021년 ○○○ 정비부품 단가계약 등 14건      | 639,614,210   |
| 3   | ◇◇◇   | 2021년 ○○○, ○○○ 외주정비 단가계약 등 14건 | 3,169,881,005 |
| 4   | ⦿⦿⦿   | 2022년도 ○○○ 정비업체 선정 단가계약 등 6건   | 1,681,739,620 |
| 5   | ⦿⦿⦿   | 2023년도 ○○○ ○○○ 구매 단가계약 등 3건    | 712,645,120   |
| 6   | ☆ ☆ ☆ | 2024년도 ○○○ ○○○ 구매(단가계약) 등 2건   | 962,301,600   |
| 7   | ☆ ☆ ☆ | 2024년도 ○○○ 교육 교재 제작 단가계약 등 3건  | 48,998,500    |
| 합 계 |       |                                | 7,325,162,365 |

#### □ 관련법 및 판단기준

- 「지방계약법」 제25조에 따르면 일정한 기간 계속하여 수리·보수·복구 등의 계약이 필요한 경우에는 회계연도 예산의 범위에서 미리 단가계약을 체결할 수 있도록 정하고 있다.

## 지방계약법

**제25조(단가계약)** ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 일정한 기간 계속하여 제조·구매·수리·보수·복구·가공·매매·공급·사용 등의 계약을 체결할 필요가 있을 때에는 해당 회계연도 예산의 범위에서 미리 단가(單價)에 대하여 계약을 체결할 수 있다.

② 제1항에 따른 단가계약의 범위·절차·기준, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

### ☐ 감사결과 : 미흡

- 「지방계약법」 제25조에 따라 재무회계팀 외 7개 부서에서는 일정기간 반복하여 제조, 수리, 공급, 사용 등의 수요가 발생하는 사업에 대해 해당 연도 예산범위에서 단가를 정하여 단가계약을 하고 있으나,
- 단가계약의 계약물량, 재고량, 사용량 등에 대해 통합경영정보시스템(MIS)상 관리 절차 없이 그룹웨어 문서로만 계약관리를 하고 있어 [표18]과 같이 계약물량을 초과하여 납품을 요청하여도 계약부서에서는 확인 할 수 없다.

[표18] 계약단가 부적정 운영 사례

| 납품일자       | 부서명  | 계약명                | 금액         | 계약수량 | 납품수량 | 초과수량 |
|------------|------|--------------------|------------|------|------|------|
| 2023.01.03 | ㉠㉡㉢㉣ | 2023년도 ○○○ 구매 단가계약 | 90,533,700 | 900  | 977  |      |
| 2023.03.13 |      | 납품 요청              | -          | -    | 977  | +77  |

- 그러므로, MIS에 단가계약 관리시스템을 구축하여 계약물량, 사용량, 재고량 등을 계약부서 및 사업부서에서 확인하여 체계적으로 관리 할 수 있도록 개선이 필요하다.

### ☐ 처분요구 : 개선

⇒ 재무회계팀 ▶ MIS 「단가계약관리시스템」 구축 마련

## ② 에스컬레이터 주요부품 단가계약 운영 적정성

### ☐ 업무현황

- ㉠㉡㉢에서는 고객 안전확보 및 승강기 최적 관리를 위한 「역사 ○○○ ○○○핵심 안전부품 관리방안」(사장방침 No.93, 2023.08.27.)에 따라 [표18]과 같이 ○○○○ 주요부품(○○○ 및 ○○○) 구매를 위해 단가계약을 체결하여 운영하고 있다.



[표19] ○○○○○ □□□□ 및 △△△ 체인 단가계약 현황

| 연번 | 계약일자       | 계약명                      | 계약수량  | 계약금액        | 부서명   |
|----|------------|--------------------------|-------|-------------|-------|
| 1  | 2023.01.03 | 2023년도 ◇◇◇◇◇ 구매 단가계약     | 900   | 90,533,700  | ○○○○○ |
| 2  | 2024.01.26 | 2024년도 ○○○ 구매(단가계약)      | 2,478 | 240,812,040 |       |
| 3  | 2024.02.07 | 2024년도 ◎◎◎◎ 구매 단가계약      | 1,745 | 381,299,380 |       |
| 4  | 2024.09.10 | 2024년도 ●●●● 구매 단가계약(2차)  | 1,332 | 계약진행중       |       |
| 5  | 2024.02.14 | 2024년도 ●●●●● 구매 단가계약     | 1,410 | 143,340,600 | ☆☆☆   |
| 6  | 2024.03.25 | 2024년도 ●●●●● 구매 단가계약     | 2,675 | 818,961,000 |       |
| 7  | 2024.09.05 | 2024년도 ●●●●● 구매 단가계약(2차) | 1,000 | 계약진행중       |       |

## □ 관련법 및 판단기준

- 「지방계약법」 제25조에 따르면 일정한 기간 계속하여 수리·보수·복구 등의 계약 체결이 필요한 경우에는 회계연도 예산의 범위에서 미리 단가에 대하여 계약을 체결할 수 있도록 정하고 있다.
- 또한, 「지방계약법 시행령」 제74조 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따르면 해당 물품의 수급사항을 고려하여 부득이하다고 판단하는 경우 계약상대자와 협의하여 증감 조절할 수 있다.

### 지방계약법

**제25조(단가계약)** ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 일정한 기간 계속하여 제조·구매·수리·보수·복구·가공·매매·공급·사용 등의 계약을 체결할 필요가 있을 때에는 해당 회계연도 예산의 범위에서 미리 단가(單價)에 대하여 계약을 체결할 수 있다.

② 제1항에 따른 단가계약의 범위·절차·기준, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

**제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)** ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사계약에서 설계 변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생하였을 때에는 법 제22조제1항에 따라 해당 계약금액을 조정한다.

### 지방계약법 시행령

**제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)** ③ 계약담당자는 예정가격의 100분의 86 미만으로 낙찰된 공사계약의 계약금액을 제1항에 따라 증액 조정하려는 경우로서 해당 증액 조정금액(2차 이후의 계약금액을 조정할 때에는 그 전에 설계 변경으로 인하여 감액 또는 증액 조정된 금액과 증액 조정하려는 금액을 모두 합한 금액을 말한다)이 원래 계약금액의 100분의 10 이상인 경우에는 해당 지방자치단체의 장의 승인을 받아야 한다.

### 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

**제9장 계약 일반조건**

**제6절 공사 설계 변경, 용역 과업내용 변경 및 물품수량조절 등**

**9. 물품 수량조절**

가. 계약담당자는 필요에 따라 계약된 물품(품목·규격)의 수량을 100분의 10 범위 안에서 계약상대자와 협의하여 증감 조절할 수 있다. 다만, 계약상대자는 물품의 수급 상황 등을 고려하여 수량 변경이 불가능하다고 판단될 경우에는 그 사유와 근거자료를 첨부하여 계약담당자에게 서면으로 통지해야 한다.

나. “가”에도 불구하고 계약담당자는 해당 물품의 수급 상황 등을 고려하여 부득이하다고 판단하는 경우 계약상대자와 협의하여 100분의 10 범위를 초과하여 계약수량을 변경할 수 있다.



## □ 감사결과 : 미 흡

- ○○○○팀 및 ☆☆☆에서는 에스컬레이터 주요부품(□□□□ 및 △△△)에 대하여 일정한 기간 반복되는 사업으로 제조·구매 행정업무를 최소화하기 위하여 단가계약을 체결하여 관리·운영하고 있으나,
- 동일사업에 대해 수선유지비를 사용하여 [표20], [표21]과 같이 단가계약 지연(3건) 및 물량 부족(19건) 사유로 총 22건의 1인 견적 수의계약을 별도로 체결하였다.

[표 20] ○○○○ △△△△ 1인 견적 수의계약 현황

| 연번 | 계약일자       | 계약(사업)명       | 물량(m) | 계약금액(원)    | 발주사유          | 발주부서 |
|----|------------|---------------|-------|------------|---------------|------|
| 1  | 2024.07.11 | □□□□□□ ○○ 6호기 | 71    | 15,620,000 | 단가계약          | ○○○○ |
| 2  | 2024.08.28 | □□□□□□ ○○ 2호기 | 75    | 15,750,000 | 물량 부족         |      |
| 3  | 2024.06.24 | □□□□□□ ○○ 4호기 | 76    | 16,720,000 | 단가계약<br>물량 부족 | ☆☆☆  |

[표 21] ○○○○ □□□□ 1인 견적 수의계약 현황

| 연번 | 계 약 일      | 계 약 명                      | 물량(m)   | 계약금액 (원)   | 발주사유                          | 발주부서 |
|----|------------|----------------------------|---------|------------|-------------------------------|------|
| 1  | 2023.03.23 | ▣▣▣▣역 ○○ 5호기 등 5개소         | 185.217 | 18,568,000 | 단가계약<br>(2024.01.03)<br>물량 부족 | ○○○○ |
| 2  | 2023.04.11 | ▣▣▣▣▣▣역 ○○ 7호기 등 6개소       | 179.306 | 17,979,500 |                               |      |
| 3  | 2023.04.28 | ▣▣▣▣▣▣역 ○○ 5호기 등 5개소       | 186.352 | 18,359,000 |                               |      |
| 4  | 2023.05.11 | ☆☆역 ○○ 3호기 등 4개소           | 183.764 | 17,919,000 |                               |      |
| 5  | 2023.06.13 | ○○○○역 ○○ 2호기 등 5개소         | 178.807 | 17,933,300 |                               |      |
| 6  | 2023.07.06 | ▣▣▣▣▣▣역 ○○ 2호기 등 4개소       | 192.476 | 18,208,230 |                               |      |
| 7  | 2023.08.24 | ▣▣▣▣역 ○○ 4호기 등 5개소         | 185.794 | 18,634,000 |                               |      |
| 8  | 2023.09.26 | ♣♣역 ○○ 6호기 등 4개소           | 185.65  | 19,412,000 |                               |      |
| 9  | 2023.11.06 | ♣♣♣역 ○○ 3호기 등 4개소          | 177.58  | 18,557,000 |                               |      |
| 10 | 2023.11.21 | ▣▣▣▣역 ○○ 5호기 등 5개소         | 173.674 | 18,490,000 |                               |      |
| 11 | 2023.12.05 | ▣▣▣▣역 ○○ 3호기 등 5개소         | 161.683 | 16,890,000 |                               |      |
| 12 | 2024.01.05 | ▣▣▣▣▣▣역 ○○ 4호기 등 2개소       | 88.704  | 9,262,000  | 단가계약 지연<br>(2024.01.26)       | ○○○○ |
| 13 | 2024.01.18 | ▣▣▣▣역 ○○ 4호기               | 63.153  | 6,589,000  |                               |      |
| 14 | 2024.07.30 | ▣▣▣▣▣▣▣▣역 ○○ 15호기 등 2개소    | 111.42  | 11,061,219 | 단가계약<br>물량 부족                 |      |
| 15 | 2024.08.26 | ▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣역 ○○ 5호기 등 5개소 | 174.749 | 17,713,000 |                               |      |
| 16 | 2024.02.16 | ○○역 ○○ 12호기                | 111.52  | 11,419,582 | 단가계약 지연<br>(2024.01.26)       | ☆☆☆  |
| 17 | 2024.07.11 | ○○○○역 ○○ 6호기 등 2개소         | 103.17  | 10,667,770 | 단가계약<br>물량 부족                 |      |
| 18 | 2024.07.25 | ◆호선 ▣▣▣▣▣▣역 ○○ 15호기        | 30.15   | 3,117,510  |                               |      |
| 19 | 2024.09.05 | ◆호선 ○○역 ○○ 19호기 등 5개소      | 184.23  | 18,982,500 |                               |      |

- 한편, 단가계약과 별도로 1인 견적 수의계약 시 [표22], [표23]과 같이 최초 단가계약보다 대부분 높은 금액(□□□□ 3,363,578원, △△△ 2,612,045원)으로 체결한 것으로 확인되었다.

[표 22] ○○○○ △△△ 1인 전적 수의계약 현황

| 연번    | 계약일자       | 계약(사업)명    | 계약금액(원)    | 계약금액(원)      | 발주부서 |
|-------|------------|------------|------------|--------------|------|
| 2024년 |            |            | 합 계        | 증) 2,612,045 | -    |
| 1     | 2024.07.11 | ○○역 ○○ 6호기 | 15,620,000 | 증) 1,616,670 | ○○○○ |
| 2     | 2024.08.28 | ○○역 ○ 2호기  | 15,750,000 | 증) 285,375   |      |
| 3     | 2024.06.24 | 역 ○ 4호기    | 16,720,000 | 증) 1,520,000 | ☆☆☆  |

[표 23] ○○○○ □□□□ 1인 전적 수의계약 현황

| 연번           | 계약일        | 계약명                   | 계약금액(원)    | 단가계약 대비 증감금액(원) | 발주부서 |
|--------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|------|
| 2023 ~ 2024년 |            |                       | 총 계        | 증) 3,363,578    | -    |
| 2023년        |            |                       | 소 계        | 증) 738,259      | -    |
| 1            | 2023.03.23 | 역 ○○ 5호기 등 5개소        | 18,568,000 | 감) 63,715       | ○○○○ |
| 2            | 2023.04.11 | 역 ○○ 7호기 등 6개소        | 17,979,500 | 감) 57,557       |      |
| 3            | 2023.04.28 | 역 ○○ 5호기 등 5개소        | 18,359,000 | 감) 386,867      |      |
| 4            | 2023.05.11 | ☆☆역 ○○ 3호기 등 4개소      | 17,919,000 | 감) 566,544      |      |
| 5            | 2023.06.13 | ○○○역 ○○ 2호기 등 5개소     | 17,933,300 | 감) 53,463       |      |
| 6            | 2023.07.06 | 역 ○○ 2호기 등 4개소        | 18,208,230 | 감) 1,153,509    |      |
| 7            | 2023.08.24 | 역 ○○ 4호기 등 5개소        | 18,634,000 | 감) 55,738       |      |
| 8            | 2023.09.26 | 소소역 ○○ 6호기 등 4개소      | 19,412,000 | 증) 736,845      |      |
| 9            | 2023.11.06 | 소소역 ○○ 3호기 등 4개소      | 18,557,000 | 증) 693,627      |      |
| 10           | 2023.11.21 | 역 ○○ 5호기 등 5개소        | 18,490,000 | 증) 1,019,466    |      |
| 11           | 2023.12.05 | 역 ○○ 3호기 등 5개소        | 16,890,000 | 증) 625,713      |      |
| 2024년        |            |                       | 소 계        | 증) 2,057,532    |      |
| 1            | 2024.01.05 | 역 ○○ 4호기 등 2개소        | 9,262,000  | 641,685         | ○○○○ |
| 2            | 2024.01.18 | 역 ○○ 4호기              | 6,589,000  | 451,733         |      |
| 3            | 2024.07.30 | 역 ○○ 15호기 등 2개소       | 11,061,219 | 233,313         |      |
| 4            | 2024.08.26 | 역 ○○ 5호기 등 5개소        | 17,713,000 | 730,800         |      |
| 2024년        |            |                       | 소 계        | 증) 567,787      |      |
| 1            | 2024.02.16 | ○○역 ○○ 12호기           | 11,419,582 | 82,413          | ☆☆☆  |
| 2            | 2024.07.11 | ○○역 ○○ 6호기 등 2개소      | 10,667,770 | 179,413         |      |
| 3            | 2024.07.25 | ◆호선 역 ○○ 15호기         | 3,117,510  | 52,461          |      |
| 4            | 2024.09.05 | ◆호선 ○○역 ○○ 19호기 등 5개소 | 18,982,500 | 253,500         |      |

- 그러므로, 단가계약 추진 시 계약체결 지연 등을 고려하여 회계연도 개시 전에 충분한 기간을 두고 단가계약을 준비하고,
- 단가계약 물량 부족을 대비한 추경예산 반영 노력과 신속한 추가 단가계약 추진으로 별도의 수의계약을 최소화할 수 있도록 노력이 필요하다.

☐ 처분요구 : 권 고

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| ⇒ ○○○○팀 | ▶ 연초 단가계약 지연 등을 고려한 철저한 사업 준비 |
| ⇒ ☆☆☆팀  | ▶ 단가계약 물량 부족을 대비한 추경예산 확보 노력  |

## IV 종합결론 및 처분요구

### 1 종합결론

| 연번 | 중점사항                   | 세부내용                                                                                                                                                                                             | 감사결과 |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 예정가격<br>작성의 적정성        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 예정가격 산출 시 견적서의 사업자등록번호, 유효기간, 발행일, 직인 등이 없는 견적서 사용</li> <li>■ 반복되는 사업의 비교견적서를 예산 절감을 위한 적정 가격 검토 없이 동일 업체를 통해 형식적인 견적서를 제출받아 관행적으로 계약업무 시행</li> </ul>   | 미흡   |
| 2  | 수의계약<br>대상업체 관리<br>적정성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MIS 「수의계약제한대상관리」 프로그램에 등록하여 제한 대상 관리</li> <li>■ 그룹웨어 공지사항, 공문을 통해 제한 횟수 권리(전부서 누계 10회)</li> </ul>                                                       | 적정   |
| 3  | 분할·분리발주                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 성질이 유사한 LED 조명 교체 공사를 시기를 분리하여 발주 (1건)</li> </ul>                                                                                                       | 미흡   |
| 4  | 적격수급업체<br>선정의 적정성      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 안전·보건수준평가 미시행한 사례 (물품4건)</li> <li>■ 안전·보건수준평가 대상이 아님에도 불필요하게 시행 (계측기 검·교정 용역)</li> </ul>                                                                | 미흡   |
| 5  | 단가계약의<br>적정성           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 단가계약 관리를 위한 MIS 전산시스템 부재로 계약물량, 사용량, 재고량 등 관리 어려움</li> <li>■ ○○○○ 핵심 안전부품을 단가계약을 추진하였으나 단가계약 지연(3건), 물량 부족(19) 사유로 총 22건의 1인 견적 수의계약을 별도로 체결</li> </ul> | 미흡   |

- 대체적으로 관련 법령과 지침을 준수하여 업무에 반영하기 위해 적극적으로 노력하고 있었으며, 중대 위법사항은 발견되지 않았음.
- 다만, 예정가격 산출을 위한 견적서의 부적정한 사례(사업자등록번호, 유효기간, 발행일, 직인 등이 없는 견적서), 분리발주(공사1건) 및 안전·보건수준평가 미시행 사례가 일부 확인되었고,
- 안전·보건수준평가의 경우 대상이 아님에도 불필요하게 시행하여 정기적인 안내 및 교육이 필요함.
- 단가계약의 경우, 그룹웨어 문서로만 관리하고 있어 MIS 단가계약 관리시스템 구축을 통해 계약물량, 사용량, 재고량 등을 계약부서 및 사업부서에서 확인할 수 있도록 개선이 필요함.
- 또한, ○○○○○ 핵심 안전부품 구매는 단가계약(저장품)으로 구매하고 재고 소진 시 동일사업임에도 수선유지비를 사용하여 1인 견적 수의계약을 통해(단가계약 지연 3건, 단가물량 부족 19건) 별도로 구매하고 있어 단가계약 물량 부족을 대비한 예산 확보 노력이 필요함.

## ② 처분요구

| 연번 | 소 관        | 주요내용                                                                                                  | 처분요구 |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | ◆◆◆        | <b>■ 안전·보건수준평가 교육 시행</b><br>- 안전·보건수준평가 운영 안내 및 교육 등                                                  | 권 고  |
| 2  | ▣▣▣        | <b>■ 단가계약 관리를 위한 MIS 전산시스템 구축 마련</b>                                                                  | 개 선  |
| 3  | ⊙⊙⊙<br>☆☆☆ | <b>■ 연초 단가계약 지연 등을 고려한 에스컬레이터 핵심안전 부품 철저한 사업 준비</b><br><b>■ 1인 수의계약을 지양하고 단가계약 물량 부족을 대비한 추경예산 확보</b> | 권 고  |

- 붙임 1. 처분요구서(따로 붙임) 3부.  
 2. 관련법령 1부. 끝.

## [붙임 2] 관련법령 및 규정

| 구 분                              | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산업안전<br>보건법                      | 제61조(적격 수급인 선정 의무) 사업주는 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 중대재해<br>처벌법                      | 제5조(도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무) 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에는 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 아니하도록 제4조의 조치를 하여야 한다. 다만, 사업주나 법인 또는 기관이 그 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 경우에 한정한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 지방<br>계약법                        | <p>제9조(계약의 방법) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우에는 이를 공고하여 일반입찰에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 및 지역 특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명(指名)하여 입찰에 부치거나 수의계약을 할 수 있다.</p> <p>제25조(단가계약) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 일정한 기간 계속하여 제조·구매·수리·보수·복구·가공·매매·공급·사용 등의 계약을 체결할 필요가 있을 때에는 해당 회계연도 예산의 범위에서 미리 단가(單價)에 대하여 계약을 체결할 수 있다.</p> <p>② 제1항에 따른 단가계약의 범위·절차·기준, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p> <p>제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사계약에서 설계 변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생하였을 때에는 법 제22조제1항에 따라 해당 계약금액을 조정한다.</p> |
| 지방<br>계약법<br>시행령                 | 제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정) ③ 계약담당자는 예정가격의 100분의 86 미만으로 낙찰된 공사계약의 계약금액을 제1항에 따라 증액 조정하려는 경우로서 해당 증액 조정금액(2차 이후의 계약금액을 조정할 때에는 그 전에 설계 변경으로 인하여 감액 또는 증액 조정된 금액과 증액 조정하려는 금액을 모두 합한 금액을 말한다)이 <u>원래 계약금액의 100분의 10 이상인 경우에는 해당 지방자치단체의 장의 승인을 받아야 한다.</u>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 지방자치<br>단체<br>입찰 및<br>계약집행<br>기준 | <p>제1장 입찰 및 계약일반기준</p> <p>제1절 총 칙</p> <p>5. 분할계약의 금지</p> <p>가. 계약담당자는 동일구조물 공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 시행령 제77조 제1항에 따라 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별·공종별로 분할하지 아니하고 일괄하여 계약을 체결해야 한다.</p> <p>제5장 수의계약 운영요령</p> <p>제3절 수의계약 대상과 운영요령</p> <p>2. 금액기준에 따른 1인 견적서 제출 가능 수의계약</p>                                                                                                                                                                                                                   |

| 구 분 | 내 용                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------------|
|     | 가. 대상                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                             |
|     | 구분                                                                                                                                                                      | 유형       | 주 요 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 | 견 적 서<br>제출방법                               |
|     |                                                                                                                                                                         |          | 종합공사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 전문공사 | 전기 등<br>그 밖의 공사 |                                             |
|     | 1인<br>견적<br>제출<br>가능                                                                                                                                                    | 금액<br>기준 | 추정가격 2천만 원 이하(다음의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하, 다만 3.부터 6.까지에 해당하는 기업 또는 조합의 경우에는 취약계층 고용비율 30%이상인 경우만 해당)<br>1. 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업<br>2. 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업<br>3. 4. 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합<br>5. 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업<br>6. 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업)으로서 「마을기업 육성사업 시행지침」에 적합한 기업<br>※취약계층 고용비율 확인서 발급기준은 <별표 3>에 따른다. |      |                 | ○ 지정정보처리장치에 의한 계약<br>○ 예외 : 1인 견적 제출 가능한 경우 |
|     | 나. 수의계약 요령                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                             |
|     | 1) <u>계약담당자는 1인으로부터 견적서를 제출받아 제출된 견적가격을</u> 거래 실례가격, 통계작성 승인을 받은 기관이 조사공표한 가격, 감정가격, 유사거래 실례가격 등과 <u>비교 검토 후 품질 등을 고려하여 최종 계약금액을 결정한다.</u>                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                             |
|     | 2) 계약담당자는 <별표 1>의 배제사유가 있는 자와 수의 계약을 체결해서는 아니된다.                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                             |
|     | 3) 배제사유에 해당되는지 여부를 확인하기 위하여 <별지 1>에 따른 각서를 징구하고 우선 계약을 체결할 수 있다.                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                             |
|     | 제9장 계약 일반조건                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                             |
|     | 제6절 공사 설계 변경, 용역 과업내용 변경 및 물품수량조절 등                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                             |
|     | 9. 물품 수량조절                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                             |
|     | 가. 계약담당자는 필요에 따라 계약된 물품(품목·규격)의 수량을 100분의 10 범위 안에서 계약상대자와 협의하여 증감 조절할 수 있다. 다만, 계약상대자는 물품의 수급 상황 등을 고려하여 수량 변경이 불가능하다고 판단될 경우에는 그 사유와 근거자료를 첨부하여 계약담당자에게 서면으로 통지해야 한다. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                             |
|     | 나. <u>“가”에도 불구하고 계약담당자는 해당 물품의 수급 상황 등을 고려하여 부득이하다고 판단하는 경우 계약상대자와 협의하여 100분의 10 범위를 초과하여 계약수량을 변경할 수 있다.</u>                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |                                             |